

1500541-48.2021.8.26.0187

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Comarca: Fartura

Foro: Foro de Fartura

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... onde foram ouvidas as vítimas do roubo e realizaram reconhecimento pessoal.

Durante os reconhecimentos, as vítimas do roubo ocorrido no Auto Posto São Francisco (23/08/2021) reconheceram André e Bruno como sendo os autores do roubo. Com relação ao roubo do auto post Irmãos Gabriel, o representante Rodolfo prestou declarações, juntamente com Rafael Luis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fartura

Foro de Fartura

Vara Única

Rua Anacleto Gonçalves Neves, 250, Fartura-SP - cep 18870-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500541-48.2021.8.26.0187 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500541-48.2021.8.26.0187

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2235930/2021 - DEL.POL.FARTURA, 14359107 - DEL.POL.FARTURA, 421/21/120 - DEL.POL.FARTURA, 426/21/120 - DEL.POL.FARTURA, 2235930 - DEL.POL.FARTURA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA MIRANDA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Vistos.

ANDRÉ JÚNIOR FELET e BRUNO DA SILVA MIRANDA qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §§ 2º, II e IV, e 2º-A, I (fato 1), artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I (fato 2), e artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I (por duas vezes), e art. 157, §§ 2º, II e IV, e 2º-A, I (por uma vez), c.c. art. 70, "caput", todos do Código Penal (fato 3), todos mediante continuidade delitiva, porque segundo consta, dos autos de inquérito policial nº 1500546-70.2021.8.26.0187 que, no dia 15 de agosto de 2021, no período noturno, por volta das 20 horas, antes da execução do fato 2, na Rua Bertone, defronte ao numeral 100, Centro, neste Município e Comarca de Fartura/SP, com unidade de desígnios e identidade de propósitos caracterizadores do concurso de agentes, subtraíram, para proveito

comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) contra as vítimas João Célio Meneguelli e Francisco Machado, coisa alheia móvel, consistente em um veículo do tipo motociclo, marca/modelo Honda NXR 150 BROS ES, placa CGT 0224 de Fartura/SP, cor preta, avaliada em R\$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 67 dos referidos autos, de propriedade de João Célio Meneguelli, bem que foi transportado para a cidade de Carlópolis, situada no Estado do Paraná (Fato 1).

Consta que, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, no mesmo dia constante no fato 1, por volta das 20h20min, no Auto Posto Irmãos Gabriel de Souza Cia Ltda, situada na Rua José Inácio Ribeiro, 254, Vila Nova, neste Município e Comarca de Fartura/SP, os denunciados com unidade de desígnios e identidade de propósitos caracterizadores do concurso de agentes, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida) contra as vítimas Rafael Luis Garcia Sales, Luiz Aparecido de Oliveira e Aloisio Rui Neves, coisas alheias móveis, consistentes em uma folha de cheque do Banco Santander, Agência 03147, conta 0106148380, número 000231, de Rafaela Carvalho Bachega, no valor de R\$202,04 (duzentos e dois reais e quatro centavos), em posse do Auto Posto Irmãos Gabriel de Souza Cia Ltda, uma folha de cheque da Caixa Econômica Federal, Agência 11731, conta 0300159617, número 302422, do Sindicato Rural de Itaipava/SP, no valor de R\$100,00 (cem reais), em posse do Auto Posto Irmãos Gabriel de Souza Cia Ltda, aproximadamente R\$18.000,00 (dezoito mil reais) em espécie, de propriedade do Auto Posto Irmãos Gabriel de Souza Cia Ltda. (Fato 2). Consta, por fim, do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 06h25min, no Auto Posto São Francisco, situado na Rua Barão do Rio Branco, 629, Vila Velha, nesta cidade e Comarca de Fartura/SP, com unidade de desígnios e identidade de propósitos caracterizadores do concurso de agentes, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas "Marcos", Rodolfo Lencioni Schming, Elton Cardoso Domingues e Carlos Vitor de Lima Bortotti com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis, consistentes em um aparelho de telefone celular da marca Motorola, sem avaliação nos autos, e uma Carteira Nacional de Habilitação, de propriedade da vítima Rodolfo Lencioni Schming; R\$700,00 (setecentos reais), isqueiros e maços de cigarro, de propriedade da empresa vitimada Auto Posto São Francisco; uma caminhonete Nissan/Frontier S 4X4, ano 2013, modelo 2014, avaliada em R\$84.143,00 (oitenta e quatro mil e cento e quarenta e três reais), de propriedade de Antônio Marcos de Oliveira, que estava na posse de Carlos Vitor de Lima Bortotti, que foi transportada para outro Estado, havendo no interior do veículo um aparelho de telefone celular da marca Apple e R\$ 300,00 (Fato 3).

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2021 (fls.130/132) houve o aditamento da denúncia (fls. 378/385), o aditamento foi recebido (fls. 397/399), Os réus foram citados (fl.870 - André Júnior Felet e fl.875 - Bruno da Silva Miranda) sendo que as Defesas Técnicas apresentaram defesa preliminar no prazo legal (fls. 900/904 - André Júnior Felet e fls. 909/912 - João Carlos de Souza). Em audiência, foram ouvidas, onze vítimas, sete testemunhas de acusação e interrogado os réus ao final.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a condenação do acusado nos exatos termos da exordial acusatória, ao passo que a Defesa Técnica, por escrito (fls. 1289/1295) requereu a absolvição, diante da fragilidade probatória.

Subsidiariamente, postulou a fixação da reprimenda no patamar mínimo legal, bem como a imposição de regime mais brando para cumprimento.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada contra dois réus, sob a alegação de terem os mesmos praticado, as condutas descritas no artigo 157, §§ 2º, II e IV, e 2º-A, artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, e artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I (por duas vezes), e artigo 157, §§ 2º, II e IV, e 2º-A, I (por uma vez), todos do Código Penal.

A ação deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito em questão está plenamente demonstrada pela portaria

(fls. 02 e 551), boletim de ocorrência (fls. 03/05, 48/51, 261, 264, 148/153, 232/233, 300, 406/409, 410/412, 491/492, 552/555, 556/557, 558/559, 597/599, 710/712, 717/718, 605/607, 632/635 e 636/639), auto de exibição e apreensão (fls. 06, 58, 154/155, 413, 414 e 640), auto de reconhecimento (fls. 09/10, 13, 15, 520, 523, 746, 749 e 785), imagens de câmeras de segurança (fls. 16/36 e 268/288), relatório de investigação (fls. 133/133), mandado de prisão em flagrante (fls. 93/94, 95/96, 145/146, 404/405 e 630/631), termo de interrogação e auto de prisão em flagrante (fl. 197), relatório policial final (fl. 230), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 239/240, 498, 499, 561/562, 724/725), relatório da análise das câmeras de segurança (fls. 306/309 e 791/794) imagens da câmera (fls. 241/259, 500/516, 527/547, 577/592, 726/741 e 753/773), documentos da moto (fls. 603/604), auto de avaliação (fl. 616), relatório de investigação (fls. 843/846), relatório final (fls. 852/857) e bem como pela prova oral produzida.

A autoria igualmente se mostra evidente.

A vítima PEDRO ARMANDO DA SILVA JUNIOR, na fase policial disse que é responsável pelo auto posto São Francisco. No dia 23/08/2021, por volta das 06:20, estava em casa e então pegou o telefone celular e acessou as câmeras do posto, como de costume; que, então notou movimentação estranha, dando a parecer que estava ocorrendo um assalto no local. Em seguida, soou um alerta de pânico em seu telefone celular, razão pela qual imediatamente acionou a polícia militar; que, antes da chegada da polícia militar os bandidos fugiram e na fuga roubaram um veículo que estava no pátio do posto. Os bandidos eram dois e rumaram sentido à Carlópolis/PR. Foi subtraído o telefone celular de um dos funcionários do posto, cerca de R\$700,00 em dinheiro e alguns maços de cigarro. Na semana passada a caminhonete foi recuperada e os bandidos foram presos. Seus funcionários estiveram no plantão policial de Taquarituba e reconheceram os autores do roubo (fl. 07).

Em juízo, a vítima Pedro Armando da Silva Junior, disse que em relação ao roubo no auto posto São Francisco, estava em sua casa e foi ver o monitoramento, quando foi acionar o monitoramento chegou uma mensagem de emergência. Vu pelas câmeras que seus funcionários estavam rendidos. Fez a comunicação para o alarme e ficou sabendo pelos fatos no caso não estava presente. Levaram do posto entre 400 e 500 reais, levaram cigarros e isqueiros, e do funcionário um celular e a caminhonete do cliente. O depoente é gerente do estabelecimento, é rotina olhar a câmera. Foi realizar reconhecimento em Taquarituba, mas não chegou a fazer o reconhecimento, pois, não estava no dia do acontecimento. Na reprodução do vídeo viu que os indivíduos desciam na Germano de Oliveira, vieram pelo pátio do posto, na entrada do posto renderam o caixa, começaram a fuçar o caixa, e em um outro pré-caixa, em busca de valores, e o outro já foi no fundo na conveniência onde rendeu o outro funcionar, Rodolfo. Na saída subtraíram, além do pouco do dinheiro, cigarro e isqueiro. Abordaram o cliente que estava no calibrador com a caminhonete e fugiram com a caminhonete. Não chegou a ver os indivíduos, pois viu pelas câmeras, só ouviu falar que um tinha tatuagem no braço (gravação audiovisual).

A vítima RODOLFO LENCIONI SCHMING, na fase policial disse que é na data dos fatos estava trabalhando na lanchonete existente no interior do posto São Francisco, em Fartura, quando foi surpreendido por um indivíduo moreno, estatura média, magro, com blusa de touca e máscara, portando uma arma de fogo, o qual exigiu dinheiro do declarante, enquanto outro indivíduo, branco, magro, estatura média, com mochila nas costas, subtraiu o aparelho celular do declarante. Após isso os indivíduos passaram pelo caixa da posto, subtraíram dinheiro do caixa e saíram do interior do posto, não sabendo informar o declarante o que ocorreu no exterior do posto, pois o declarante permaneceu na lanchonete no inteiro do posto. Nesta unidade policial passou por reconhecimento pessoal e reconheceu, sem sombra de dúvidas, André Junior Felet, como sendo um dos autores do roubo, mais precisamente o moreno que portava arma de fogo e também reconheceu, sem sombra de dúvidas, Bruno da Silva Miranda como sendo o outro indivíduo que praticou o roubo, mais precisamente o indivíduo branco que estava com a mochila nas costas e subtraiu o aparelho celular do declarante (fls. 08/10, 260, 519 e 745).

Em juízo, a vítima Rodolfo Lencioni Schming, disse que no dia não chegou a ver eles entrando na lanchonete, o depoente estava de costas para a porta, na hora o

depoente virou e eles já estavam em cima do declarante, armado. Chegaram pedindo dinheiro, falando que queriam dinheiro e o declarante disse que não tinha dinheiro e que não tinha nada ali, pois, apenas estava trabalhando. Os indivíduos vasculharam a lanchonete e depois saíram rapidamente, foi muito rápido. Eram dois indivíduos. Para o depoente não chegaram a apontar a arma, mas estava com a arma na cintura, segurando a arma na cintura. Somente viu um armado. Subtraíram do depoente o celular e a CNH que estava junto com o celular. Não recuperou seus bens. Após roubarem o depoente eles foram até o rapaz da caminhonete e pegaram a caminhonete deste e foram embora. Consegui ver a parte do olho e sobrancelha de um dos indivíduos, que foi o rapaz que chegou mais próximo do depoente. O que chegou no depoente era moreno, sobrancelha bem desenhada, e olho aberto, estava com capuz, calça jeans, de altura tinha mais ou menos 1,70m e 1,75m. O outro ficou mais longe do depoente, é loiro, de cabelo loiro e de pele branca, de altura, uma base de 1,69m para 1,70m. este quem estava pegando as coisas na lanchonete. Chegou a fazer o reconhecimento em Taquarituba. O que estava mais próximo do depoente, o depoente reconheceu pelo olhar, este estava com uma máscara cirúrgica que foi onde o depoente focou mais no olhar. Em relação ao outro reconheceu pela estatura e pela aparência, cor do cabelo, e a cor da pele. O depoente trabalhava no posto São Francisco. Consegui ver o cabelo, pois, o cabelo passava do boné. Da parte de baixo eles estavam com máscara cirúrgica, não era touca, o que tem a pele branca estava mais longe, só o de pele mais morena que o depoente ficou mais próximo dele, que também estava com máscara cirúrgica. Após os fatos foi a delegacia só no reconhecimento, chamaram eles dentro da sala, abriram uma distância do vidro para poder ver os indivíduos e foi feito o reconhecimento, tinham dois acusados na sala, e mais duas pessoas, lá reconheceu os acusados. Pelo aspecto do olho parecia que os acusados haviam usado algum tipo de droga. Estavam agitados, fazendo tudo rápido. Não foram agressivos, não agrediram o depoente (gravação audiovisual). A vítima CARLOS VITOR DE LIMA BORTOTTI, na fase policial disse que na data dos fatos estava calibrando os pneus de sua caminhonete no posto São Francisco, em Fartura, quando chegaram dois indivíduos, a pé, sendo que um deles era "branquinho", com mochila nas costas, com touca ninja abaixada, deixando o rosto a mostra, estatura média, magro e loiro e o outro indivíduo estava encapuzado, moreno, magro, estatura média. Então o indivíduo "branquinho" anunciou o assalto, dizendo para o declarante não se mexer para não acontecer nada. Em seguida foram em direção ao interior do posto de gasolina e renderam um cliente que estava próximo à porta de entrada do caixa e entraram no local com aquele cliente. Após aproximadamente dois minutos e meio retornaram do interior do posto, estando o "branquinho" com a mochila nas mãos e o moreno com uma arma em punho e o moreno disse para o declarante abaixar a cabeça que eles iriam levar a caminhonete do declarante e o "branquinho" entrou na caminhonete com a mochila. O moreno também entrou na caminhonete e os dois fugiram sentido Carlópolis-PR pela rua barão do rio branco. Que nesta unidade policial passou por reconhecimento pessoal e reconheceu André Júnior Felet, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo, precisamente o moreno e também reconheceu Bruno da Silva Miranda, como sendo o indivíduo "branquinho" que, embora estivesse de touca ninja, estava com a touca abaixada deixando todo o rosto à mostra. Em outra oportunidade, disse que no dia 26 de agosto de 2021 conduzia o veículo saveiro pela rodovia sentido Fartura - Itaipava, quando uma caminhonete realizou uma ultrapassagem em alta velocidade, que imediatamente percebeu se tratar da caminhonete roubada na data de 23.08.2021, veículo pertencente ao seu patrão Antônio Marcos, então, ligou para a base policial de Fartura. Passou por uma chácara e avistou a caminhonete e gol branco, quatro portas estacionados. Que avisou aos policiais militares o local dos veículos, e seguiu para cidade, sendo que ligou para Antônio Marcos avisando do ocorrido. Após meia hora, aproximadamente, a polícia militar ligou e disse para comparecer no plantão de Taquarituba, juntamente, com o proprietário do veículo, pois a caminhonete fora recuperada e seria entregue no plantão. Foi realizada vistoria na caminhonete e verificou que o pneu encontra-se estourado, sendo que não há adulteração no motor e chassi. Relata que na data do dia 23.08.2021 foi subtraído o aparelho celular e o valor de R\$ 300,00 reais, aproximadamente, sendo que tais

pertences não foram localizados na caminhonete recuperada. Relata que os indivíduos tem características dos indivíduos que cometeram o furto, na data de 23.08.2021, na ocasião estavam com os rostos cobertos por máscara e blusa, além de touca (fls. 14/15, 56, 159, 418, 524, 644 e 750).

Em juízo, a vítima Carlos Vitor de Lima Bortotti, disse que estava no posto de combustível e quando estava calibrando o pneu da caminhonete, duas pessoas vieram e mandaram ficar quieto, ali, fizeram o assalto. Empurraram ele, montaram na caminhonete e saíram. O veículo foi recuperado três dias depois, estava amassado, estava faltando coisas, como as peças que estavam em cima, seu celular e documentos não foram recuperados. Reconheceu as pessoas na delegacia. O menino que falou com o depoente era o branquinho, mandou ele não sair de lá e depois colocou a máscara. O que estava com ele era moreno. O moreno tinha uma tatuagem na mão e deu para perceber e foi para reconhecimento. Foi muito rápido. No dia estavam encapuzado, o menino que falou com o depoente abaixou a máscara. Deu para ver que era ele, mesma semelhança. Foi subtraído cerca de menos de 500 reais do depoente que estava na carteira (gravação audiovisual).

A vítima ELTON CARDOSO DOMINGUES, na fase policial disse que na data do fato estava trabalhando no caixa do "posto são Francisco" em Fartura-SP e após acabar de atender um cliente (Marcos), quando o cliente estava saindo do interior do posto, o cliente Marcos foi rendido por dois indivíduos, sendo que um dos indivíduos era moreno, estatura média, magro, com blusa da marca Adidas de cor preta, com a touca da blusa na cabeça e máscara no rosto e com sobancelhas feitas e o outro indivíduo era um pouco mais alto, magro, portando uma mochila nas costas. O indivíduo moreno estava segurando uma arma de fogo e então os dois indivíduos deixaram Marcos no caixa e os dois foram para os fundos do interior do posto e na lanchonete renderam o funcionário Rodolfo e subtraíram o celular de Rodolfo, voltando então os dois indivíduos para caixa, onde o declarante estava. Perguntaram sobre o "dinheiro do final de semana" e após o declarante dizer que não havia dinheiro do final de semana o indivíduo moreno abriu a gaveta do caixa e os dois subtraíram o dinheiro que havia no caixa, além de isqueiros que haviam próximo ao caixa. Após isso os dois indivíduos saíram do posto e foram em direção a Vitor, também cliente do posto que estava calibrando os pneus de sua caminhonete e o indivíduo mais alto, que estava com a mochila, entrou na caminhonete no lado do motorista e o moreno revistou Vitor e perguntou das chaves. Em seguida o moreno também entrou na caminhonete e fugiram do local, sentido Carlópolis-PR. Na unidade policial passou por reconhecimento pessoal e reconheceu André Junior Felet, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo, mais precisamente o indivíduo moreno que portava a arma de fogo e também reconheceu, sem sombra de dúvidas, Bruno da Silva Miranda como sendo o outro autor do roubo, mais precisamente sendo o indivíduo que estava portando a mochila. Não teve seus pertences ou dinheiro subtraídos (fls. 11/13, 262, 521 e 747).

Em juízo, a vítima Elton Cardoso Domingues, disse que estava no caixa, em umas 6h20min, vieram dois rapazes e renderam o cliente que estava saindo da loja. O depoente achava que era brincadeira. Os indivíduos após renderem o cliente entraram na loja. Reviraram a loja, depois foram até a lanchonete e renderam o Rodolfo com a arma, e também pegaram o celular dele. Voltaram no caixa e perguntaram sobre o dinheiro de final de semana e o depoente respondeu que era só o que tinha. Eles abriram o caixa pegaram o dinheiro e saíram. Os indivíduos pegaram a caminhonete de Vitor Bortotti, que estava calibrando o pneu ali e foram sentido Carlópolis-PR. O mais moreno estava de blusa e de máscara, o outro que era mais alto também estava desse jeito. Os dois estavam de touca e blusa, mas o mais moreno que é o Bruno, estava com a arma. Estavam com máscara da pandemia. O outro não estava armado. Conseguiu prestar a atenção no mais baixo, que é o mais moreno, os olhos arreglados e a sobrelhaça bem feita. Sobre a roupa, o que mais o depoente prestou atenção foi no mais baixo que entrou por primeiro, que encontrava-se com uma blusa na cor preto de marca Adidas. Não pegaram nada do depoente. Na delegacia fez o reconhecimento, e conseguiu reconhecer o Bruno, por ele ter chegado logo por primeiro, reconheceu pelos olhos. Do posto levaram mais ou menos R\$ 500,00 e pouco. Sobre o procedimento do reconhecimento disse olharam por uma fresta. Era uma cela.

Haviam duas pessoas na cela, mas era um de cada vez, pelo que o depoente percebeu eram os dois, não ficava mais ninguém do lado deles. O depoente reconheceu o Bruno. O que chamou a atenção foi o olho e a sobancelha feita. Não percebeu se estavam alcoolizados ou sob efeito de entorpecentes (gravação audiovisual).

A vítima ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA, na fase policial disse que na noite do dia 25 de agosto de 2021, foi avisado pelo funcionário Carlos Vitor que ele estava na rodovia sentido fartura e avistou caminhonete do declarante próxima de uma chácara e que ele havia acionado a polícia militar. Esta caminhonete é de propriedade do declarante, estava pendente de transferência, mas com CRV preenchido e reconhecido firma, foi roubada na manhã de segunda-feira dia 23/08/2021. O declarante recebeu cerca de 30 minutos depois nova ligação do Carlos Vitor que dizia que era para seguir para Taquarituba, pois tinham recuperado a caminhonete. Após ser recuperada a caminhonete foi vistoriada e verificaram que não houve adulteração no chassi ou motor, somente estava com um pneu estourado. Que apresentou a cópia do CRV preenchido e a caminhonete foi devolvida em auto próprio (fls. 55, 161, 420 e 646). Em juízo, a vítima Antônio Marcos de Oliveira, disse que é o dono da caminhonete, quem estava com a caminhonete é um rapaz que trabalha com o depoente, Vitor. Não tem o que falar, pois, não estava no local no dia dos fatos. Sua caminhonete foi roubada. A caminhonete foi devolvida. Foi até a delegacia para buscar a caminhonete. Não foi realizado reconhecimento pessoal (gravação audiovisual).

A vítima JOÃO CÉLIO MENEGUELI, na fase policial disse que não tem condições de reconhecer os autores do roubo. Alguns dias depois do roubo, soube por policiais civis que sua motocicleta tinha sido recuperada na cidade de Carlópolis-PR. Ainda não conseguiu reaver a motocicleta junto à delegacia de Carlópolis-PR, mas na próxima semana irá lá para tentar retirar o veículo (fls. 600). Em outra oportunidade disse que na data de 15 de agosto de 2021, por volta das 20h00 saiu de sua residência conduzindo a sua motocicleta de placas CGT 0224-SP e foi até a residência de seu amigo "seu Chico", não sabendo informar o nome completo, que reside na Rua acima do Turquinho de Café, deixando a moto estacionada com o capacete em cima dela, enquanto combinava sobre o serviço da semana com "Sr. Chico". De repente visualizou dois rapazes subindo pela rua do Turquinho Café, sendo que um deles estava com o rosto descoberto e o outro estava com uma máscara que deixava apenas os olhos descobertos, dando para perceber que os dois indivíduos eram de cor branca, altos (maiores que o depoente), e magros. O indivíduo que estava com o rosto descoberto estava armado e diante ameaças começou a gritar: passa a moto, passa a moto e ainda : "levanta a mão". A princípio pensou que se tratava de uma brincadeira, porém, logo o indivíduo que estava armado, começou a revistar a vítima e seu amigo, com intenção de verificar se havia alguém armado ou se encontrava mais pertences para roubar. Diante das ordens do bandido o depoente e seu amigo Chico ergueram as mãos e ficaram virados para o muro, enquanto os dois indivíduos fugiram com sua motocicleta. Ficou olhando o sentido que os indivíduos rumaram e percebeu que eles desceram sentido Turquinho Café e que ao chegarem na esquina, a moto acabou "morrendo", daí os indivíduos deram partida e seguiram descendo a rua quando chegaram na esquina do Cestaro Tratores, viraram a direita e seguiram. Não possui condições para fazer reconhecimento fotográfico dos autores, justificando que a ação foi muito rápida e que devido ao nervosismo do momento não conseguiu gravar na memória a fisionomia daquele que estava com o rosto descoberto (fl. 601).

Em juízo, a vítima João Célio Meneguelli, disse que a moto era do depoente. Saiu da sua casa em um domingo e foi até a casa de Francisco, encostou a moto na frente da casa dele. Os indivíduos aparecerem puxaram uma arma e perguntaram "está armado?". O declarante pensou que era brincadeira, pois, isso nunca o ocorreu. Percebeu que não era, pois, os indivíduos perguntavam se tinha dinheiro, celular, e o depoente respondia que não tinha. O depoente falou "a moto tá aí, pode levar" um já sentou na moto, e outro disse "vira para o lado do muro que nós vamos sair". Não conseguiu ver os indivíduos, foi muito rápido. Só tinha uma arma. Foi à delegacia fazer reconhecimento pessoal, mas não participou, pois, não queria ver o cara, não chegou a ir à sala para fazer o reconhecimento. Após 60 dias recuperou a moto em Carlópolis-PR. Os indivíduos não apresentavam estar alcoolizados, estavam agitados.

Eram dois caras magros bem altos, mais altos que o depoente, mas não viu os rostos e não lembra das vestes (gravação audiovisual).

A vítima FRANCISCO MACHADO, na fase policial disse que estava na calçada em frente a sua residência conversando com João no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 20h00. De repente viu dois rapazes se aproximando e um deles gritou "tem dinheiro, tem dinheiro, quero a chave da moto". Um dos rapazes estava portando uma arma de fogo, e mediante ameaças exigiu que o depoente encostasse no muro, enquanto pegava a moto que estava estacionada. Os dois rapazes subiram na moto e fugiram do local sentido a Rua Turquinho Café. A ação foi muito rápida e o depoente não possui condições de fazer reconhecimento fotográfico/pessoal dos indivíduos. O depoente não sofreu nenhum prejuízo financeiro ou material (fl. 622).

Em juízo, a vítima Francisco Machado, disse que os indivíduos sacaram a arma no seu companheiro, momento em que já levaram a moto e saíram do local. Os indivíduos estavam armados. Só um deles que estava armado. Não deu para ver direito o rosto deles. Duas pessoas o abordaram. Estavam usando máscaras. Foi chamado à delegacia para participar do reconhecimento policial (gravação audiovisual).

A vítima RODOLFO GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA, na fase policial disse que é proprietário do Auto Posto Irmão Gabriel de Souza. No dia 15 de agosto de 2021 no prédio noturno, por volta das 20h20m, seu estabelecimento foi roubado. Em seu estabelecimento possui monitoramento de câmeras de segurança e foi possível flagrar o ocorrido. Estavam no local trabalhando seus dois funcionários, sendo Aluísio Rui Neves e Luiz Aparecido de Oliveira e também havia um cliente que fazia abastecimento e que foi rendido, sendo o taxista Rafael. Dois indivíduos chegaram em uma moto, estacionaram, desceram e os dois indivíduos abordaram o cliente Rafael conduzindo até o caixa, onde estavam os dois funcionários. Enquanto um dos indivíduos, aparentemente armado com uma pistola, ficou rendendo o cliente e os dois funcionários, o outro indivíduo se dirigiu até uma sala aos fundos, escritório do estabelecimento, e subtraiu de dentro de uma gaveta da escrivaninha, dois malotes contendo valores em dinheiro, aproximadamente R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e dois cheques. Pelas imagens de monitoramento de segurança, foi possível perceber que os autores fugiram com a moto, sentido Vila Nova, pela rua da Praça Tenente Casimiro. Sobre as imagens de segurança, o proprietário informou que já estão gravadas disponíveis para apresentar à polícia (fls. 237, 496, 566 e 722). Em juízo, a vítima Rodolfo Gabriel Oliveira de Souza, disse que é representante do Auto Posto Irmãos Gabriel de Souza. Não estava no posto no momento, foi avisado pelos funcionários. Quando chegou no estabelecimento o roubo já havia acontecido. A polícia foi acionada. Os indivíduos subtraíram em torno de R\$ 15.000,00 a R\$ 20.000,00. Nas câmeras observou que os indivíduos entraram com Rafael de refém, após adentrou no estabelecimento e colocou seus funcionários de refém. Enquanto um ficava com os reféns o outro entrou no escritório para levar o dinheiro. Forma subtraídos três cheques. Os cheques foram sustados. Não recuperou a quantia em dinheiro. Um estava de capacete e outro com a cabeça coberta com capuz. Não foi levado para fazer reconhecimento pessoal dos acusados. Lembra que um dos indivíduos possuía tatuagem nas mãos, eram de porte médio alto e magros (gravação audiovisual).

A vítima RAFAEL LUIS GARCIA SALES, na fase policial disse que trabalha como taxista e que na data do fato havia guardado o seu veículo no posto "Irmão Gabriel de Souza". Estava pegando seu veículo no posto, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles era de estrutura média, magro, estava de capacete com máscara, portando uma arma de fogo e o outro indivíduo era um pouco maior, também magro, sem capacete, com touca ninja. Os dois indivíduos renderam o depoente e o conduziu para o interior do posto, local que fica o caixa do estabelecimento. Então o indivíduo com capacete "acionou a arma" foi para trás do caixa e começou a retirar o dinheiro que havia no caixa e exigiu mais dinheiro, apontando a arma para o funcionário Aloisio. Enquanto isso o outro indivíduo foi para os fundos do posto aparentando saber o que havia no local, procurando malote de dinheiro. Em seguida saíram do local e pegaram a motocicleta que estava estacionada no pátio do posto e fugiram em direção à rua Belgrave Teixeira de Carvalho, sentido Taguaí-SP. O depoente informou que não possui condições de reconhecer os indivíduos, haja

vista que estavam com o rosto coberto. Na delegacia de polícia realizou reconhecimento pessoal e embora não tenha condições de reconhecer os indivíduos, eles apresentam complexão física semelhante ao dos autores do roubo. Declarou que não teve seus pertences ou dinheiro subtraídos (fls. 238, 497, 565 e 723).

Em juízo, a vítima Rafael Luis Garcia Sales, disse que no dia dos fatos, sua mulher e a filha o levaram ao posto para deixar a chave do taxi, quando foi rendido e o levaram para dentro do posto. Depois de uma semana foi assaltado um outro posto na cidade. Duas pessoas renderam o depoente. Os indivíduos chegaram na moto e ainda esperaram a mulher e a filha do depoente sair, quando o abordaram e anunciaram o assalto. A princípio colocaram algo na costela do depoente e ele não sabia o que era, quando entraram no posto, aí sim o depoente viu um dos indivíduos apontando a arma para o cara do caixa. Ficou com a arma apontada para o menino que estava atrás do caixa. Foi pego um malote, o caixa eles limparam tudo. Eles vieram de capacete, e um deles de touca. Os indivíduos pediram para eles abaixarem as cabeças. O depoente não conhece e não viu. Foi até a delegacia para fazer reconhecimento, foi mostrado dois indivíduos, mas não os conhece. Eram magros, mas eram maiores que os depoente, o depoente tem 1,67. Na delegacia, quando do reconhecimento, o depoente disse que eles, os indivíduos, estavam em uma sala, nessa sala tinha uma cela, tinha um vão para visualizarem, e pediam para que "fulano vem cá, fica de frente fica de lado" e iam perguntando para o depoente se reconheceu algum deles. Foi lhes mostrados somente duas pessoas. Não reparou se os indivíduos que o abordaram estavam alcoolizados ou se encontravam sob efeito de substâncias. Para o depoente os indivíduos não fizeram nada (gravação audiovisual).

A vítima ALOÍSIO RUI NEVES, na fase policial disse que trabalha no posto "Irmão Gabriel de Souza", no Município de Fartura, como frentista e na data do fato estava no caixa do estabelecimento quando dois indivíduos era um pouco alto, meio moreno, com touca ninja e capacete, apontando arma para o declarante e o outro indivíduo era branco, maior, mais magro, com blusa da marca adidas, calça clara. Os dois entraram rendendo Rafael e o indivíduo com a arma ficou apontando a arma para o depoente exigindo dinheiro do caixa e então o declarante abriu a gaveta do caixa e aquele indivíduo subtraiu dinheiro, perguntando se havia mais dinheiro e o depoente disse que e então o indivíduo perguntou ao declarante se o depoente achava que ele estava brincando e então o outro indivíduo entrou na cozinha, nos fundos, procurou mas não encontrou nada, entrando no escritório em seguida e subtraído um malote com dinheiro que estava na gaveta de uma mesa do escritório. Após isso os dois indivíduos fugiram do local com a moto pela rua Belgrave Teixeira de Carvalho, sentido Taguaí-SP. Os dois indivíduos chegaram e fugiram em uma motocicleta de cor preta e cinza com detalhes de cor laranja. Na unidade policial passou a por reconhecimento pessoal e reconheceu André Junior Felet, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo, precisamente o que portava a arma e possuía tatuagem na mão esquerda e quem foi que retirou o dinheiro do caixa que o depoente estava. Também reconheceu, pelas características físicas, Bruno da Silva Miranda, como sendo o segundo indivíduo, o qual subtraiu o malote da mesa do escritório. Declarou que não teve seus pertences ou dinheiro subtraídos (fls. 234, 493, 563 e 719).

Em juízo, a vítima Aloísio Rui Neves, disse que chegaram com Rafael, o depoente estava no caixa. Estavam em dois, um apontou a arma para o depoente, o outro entrou para dentro para tirar dinheiro. Só falaram "passa o dinheiro, passa o dinheiro, coloca a mão para cima". O depoente passou o dinheiro que estava no caixa. O outro entrou no escritório para pegar o resto do dinheiro, sendo que ele pegou o malote que estava na gaveta. Os dois estavam com capacete. Fez o reconhecimento pessoal. Chegou a reconhecer o que apontou a arma. O que chamo sua atenção para que conseguisse o reconhecer foram os olhos do indivíduo. O outro indivíduo não conseguiu identificar. Um era mais moreno e o outro branco, os dois eram magros. Foi a delegacia no outro dia, para fazer o reconhecimento. Olhavam por um quadradinho. Só tinham duas pessoas dentro da sala. O reconheceu pelo olho, pelo formato e expressão dos olhos. Não reparou se os indivíduos estavam embriagados. Estavam agitados (gravação audiovisual).

A vítima LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA, na fase policial disse que trabalha como frentista no posto "Irmão Gabriel de Souza", em Fartura e na data do fato, estava

no interior do posto, próximo ao caixa, quando percebeu que dois indivíduos entraram no local com o taxista Rafael, sendo que um dos indivíduos estava de capacete era meio alto, e magro, com blusa da marca Adidas e touca ninja. O indivíduo que estava de capacete então sacou uma arma, se aproximou do caixa, engatilhou e subtraiu dinheiro do caixa, exigindo mais dinheiro, o outro indivíduo, sem capacete revistou o declarante, perguntando se o declarante estava armado. O indivíduo sem capacete entrou na cozinha, nos fundos do estabelecimento e após não encontrar nada no local foi para o escritório, indo diretamente até a gaveta da mesa do escritório, de onde subtraiu um malote com dinheiro. Após isso os dois indivíduos fugiram do local na mesma motocicleta em que chegaram, seguindo pela rua Belgrave Tieixeira de Carvalho, sentido Taguaí. Na unidade policial, passou por reconhecimento pessoal, embora não tenha condições de reconhecer os autores do roubo com clareza, informou que André Junior Felet e Bruno da Silva Miranda possuem características físicas muito semelhantes às dos autores do roubo. Declarou ainda que não teve seus pertences ou dinheiro subtraídos (fls. 236, 495, 560 e 721). Em juízo, a vítima Luiz Aparecido de Oliveira, disse que estava ele e o companheiro, adiantando o caixa, ele ia passar dinheiro e o cartão, o depoente olhou para fora e viu Rafael, rapaz do taxi, com duas pessoas. Estavam de rosto coberto e com blusa comprida. Abordaram o depoente, e bateram as mãos no bolso do depoente perguntando se ele estava armado. Os indivíduos foram ao caixa, chegou no colega do depoente e pediu o dinheiro que estava no caixa, perguntavam cadê o dinheiro e o companheiro do depoente respondia que o que tinha estava ali. Começaram a engatilhar a arma do lado. Depois foram ao fundo da sala e pegaram o dinheiro. O depoente só viu uma arma, o outro pegava os dinheiros. Sobre as vestes não se recorda, um estava com uma blusa de uma marca. Sobre o rosto não chegou a observar, mais ou menos o olho, como estava acoberto não deu para ver. A cor da pele não se recorda. Do porte físico, eram magros. Os indivíduos eram medianos, imagina o depoente se tratar de 1,70m de altura. Um dia após os fatos forma a delegacia, para fazer o reconhecimento, mas o depoente não chegou a reconhecer. Sobre o procedimento, eles ficaram em uma sala, e tinha uma fresta para eles verem, dentro dessa sala havia duas pessoas para serem reconhecidas (gravação audiovisual).

O policial militar, CABO GOMES na fase policial disse que, após solicitação via COPOM a equipe deslocou-se para o autoposto São Francisco onde se extraiu informações que estaria ocorrendo um roubo. No local, foi realizado contato com Elton, funcionário do posto, este informou a equipe que dois indivíduos sendo um deles moreno. Baixo, magro armado com pistola, outro magro, branco com uma mochila subtraíram a quantia aproximada de R\$ 700,00, um aparelho celular de um dos funcionários do local e uma CNH e o veículo, placas AXO 5821 modelo Frontier de propriedade de Antônio Marcos, evadindo-se do local em sentido São Caetano (fl. 46).

Em juízo, o policial militar, Marcos Henrique de Souza Gomes, disse que o depoente participou na detenção deles na caminhonete que foi produto de roubo do posto de combustível. Sobre o roubo em si não sabe. Estavam de serviço e receberam informação via telefone do proprietário da caminhonete que na Rodovia 249 e foi ultrapassado pela caminhonete que foi roubada dele, acompanhou e percebeu que a certo ponto a caminhonete parou e havia outro veículo junto a ela. Foram patrulhar e conseguiram encontrar na Rodovia e entraram num haras e viram a caminhonete estacionada e três indivíduos, sendo dois detidos, André e Bruno. Tinha um veículo gol estacionado perto. Eles ao ver a viatura, fugiram pelo mato, pediram apoio e conseguiram deter os dois junto as margens da Rodovia. Eram os mesmos que foram vistos. Indagados confessaram que estavam conduzindo a caminhonete. Perguntaram quem era o terceiro indivíduo, falaram que era vulgo Gordo. (gravação audiovisual). O Policial Militar, ALTEVIR NUNES, na fase policial disse que se encontrava pela base na cidade de fartura, quando recebeu informação do Sr. Vitor, via telefone, o qual relatou ter avistado a caminhonete roubada passar por ele em alta velocidade, na rodovia SP 249, sentido Taguaí. Relatou da existência de um veículo gol, cor branco, "que realizava cobertura". Que tais veículos pararam em uma chácara próxima a cidade de Taguaí, às margens da rodovia SP 249. A equipe deslocou-se até o local,

e observou que três indivíduos do sexo masculino encontravam-se desembarcados, sendo um loiro, qualificado posteriormente como bruno, um moreno, qualificado como André, e um terceiro indivíduo com compleição física forte, que posteriormente foi denominado de "gordo". Com a aproximação da viatura, os três evadiram sentido mata, e não obedeceram a ordem de parada. Foi solicitado apoio, e a equipe comandada pelo Sgt. Moreno esteve no local e após cientificado realizou buscas às margens da rodovia, onde logrou êxito em localizar Bruno e André, menos a pessoa de "gordo". O depoente permaneceu no local com os veículos, os quais foram encaminhados ao plantão policial. A vítima Vitor esteve na repartição e vistoriou o veículo, o qual não apresentou avarias e adulteração visíveis. Também compareceu, Juliana Maria de Lara Alves, a qual disse ser esposa de "gordo" e proprietária do veículo gol, contudo, não informou e nem apresentou o esposo para relatar o motivo da fuga do local, no momento da chegada da equipe. Conforme apurado, a pessoa de gordo, era a destinatária da caminhonete roubada e transportada da cidade de Carlopolis/PR. Indagado, bruno alegou que receberia certa quantia em dinheiro e André receberia droga do tipo maconha para conduzi-los à caminhonete até a cidade de Fartura. Os indiciados não forneceram detalhes de quem entregou a caminhonete para a condução até a cidade de Fartura. Alegaram nada saber sobre o roubo ocorrido na data de 23.08.21. Foram conduzidos ao plantão policial algemados, devido ao receio de fuga (fls. 52, 156, 415 e 641).

Em juízo, o policial Altevir Nunes, disse que estavam pela base quando tomaram conhecimento através de Vitor que pela rodovia 249 viu sua caminhonete que foi roubada. Foram até o local, próximo a Taguaí. Chegando, os três indivíduos se evadiram na mata, na sequência, conseguiram abordar dois deles. Eles ficaram na Delegacia à disposição da Justiça. Eles falaram que estariam transportando a caminhonete para vulgo Gordo, um deles receberia quantia em dinheiro e outro em droga. Tinha três indivíduos, André e Bruno e depois qualificado o vulgo Gordo que seria o destinatário da caminhonete (gravação audiovisual).

O Policial Militar ROGÉRIO DOS SANTOS MORENO, na fase policial disse que se encontrava de serviço na cidade de Taquarituba, ocupando a VTR I-53301, quando a VTR I-53318 da cidade de Fartura irradiou solicitação de apoio, onde o proprietário da caminhonete, produto de roubo, ocorrido naquela cidade no dia 23.08.2021, avistou o veículo na rodovia SP 249, ocasião que um veículo gol, cor branca, acompanhava esta. O Sd. Nunes informou que se encontrava em contato com o proprietário da caminhonete que avistou os veículos adentrando em uma chácara às margens da rodovia. Com isso, o depoente deslocou-se até o local indicado, e lá chegando recebeu a informação do Sd. Nunes, que três indivíduos do sexo masculino evadiram sentido mata adentro. Que o depoente recebeu informação a respeito das características dos indivíduos e emplacamento do veículo gol, sendo que realizou pesquisas e constatou que a proprietária residia na cidade de Fartura. Que se deslocava pela rodovia, quando avistou os dois indivíduos, qualificados posteriormente como Bruno e André, caminhando pela rodovia sentido a cidade de Fartura. Que foi dada ordem de parada, os indivíduos foram abordados e revistados, nada de ilícito foi localizado. Durante a entrevista, os indiciados alegaram que receberam a caminhonete na cidade de Carlopolis/PR, não fornecendo detalhes de quem entregou, e ambos conduziram a caminhonete até a cidade de Fartura, onde seria entregue a pessoa de "gordo", proprietário do veículo gol, cor branca, que permaneceu às margens da rodovia quando "gordo" evadiu do local na companhia de André e Bruno. Que os indiciados não informaram o destino de "gordo" à equipe. André receberia o valor de R\$ 150,00 reais para conduzir a caminhonete, e André receberia um quilo de maconha. Que estes, com certeza, revezariam na condução do veículo roubado, contudo, Bruno disse que dirigia o veículo, ocasião que foi avistado pela vítima na rodovia. A caminhonete e gol foram encaminhados ao plantão policial, sendo que a vítima Vitor vistoriou o veículo e disse que não sofreu avarias e adulteração visíveis. Também compareceu na repartição a pessoa de Juliana Maria de Lara Alves, a qual disse ser proprietária do gol, cor branca, e esposa da pessoa denominado "gordo". Não informou o paradeiro de "gordo" e nem apresentou este para relatar a motivação de ter evadido do local, quando da chegada da guarnição. Foi necessário o emprego de algemas, devido ao receio de fuga (fls.

53/54, 157, 416 e 642).

Em juízo, o policial Rogério dos Santos Moreno, disse que quanto ao roubo não foi sua viatura. Atenderam ocorrência de receptação, foram abordados numa chácara após abandonarem o veículo. Quanto ao roubo não tem informações. (gravação audiovisual). O Policial Civil JOÃO PAULO DE SOUZA LIMA, na fase policial disse que analisou as imagens capturadas pelas câmeras do sistema de segurança do Posto de Combustíveis "Irmãos Gabriel de Souza" e chamou a atenção o detalhe d tatuagem na mão esquerda de um dos autores, sendo a tatuagem na cor escura cobrindo parte do lado de cima da mão, não alcançando os dedos do indivíduo. Esteve na delegacia da polícia de Taquarituba-SP, onde estavam André Junior Felet e Bruno da Silva Miranda, presos na noite anterior após serem localizados em poder da caminhonete roubada em Fartura. Na delegacia de polícia de Taquarituba, após fotografiação dos indivíduos, perceberam grande semelhança da tatuagem que André possui na mão esquerda, com a tatuagem contaste na mão esquerda do indivíduo que praticou o roubo no posto de combustível em Fartura (fls. 791/794).

Em juízo, ao policial civil João Paulo de Souza Lima, disse que é investigador de Taguaí e foi acionado pela Delegada para um flagrante, porque os réus foram encontrados com a caminhonete a noite, que era produto de roubo, por receptação. Ficaram aguardando a audiência no dia seguinte. Pela manhã foi até lá para a Delegada ouvir eles lá. As vítimas iriam lá também para reconhecer eles. Lá foi feito reconhecimento pessoal, algumas vítimas, não lembra se todas, reconheceram os dois sem sombra de dúvidas dos réus como os autores do roubo. Um deles ficou com o rosto a mostra. Ouviram o André, que tinha negado na noite anterior, mas quando ouvido de dia, ele disse que pensou bem e resolveu confessar. Ele confessou no interrogatório. Disse que roubou a caminhonete, o celular. Tinham imagens do roubo, gravações do posto, ele mesmo se reconheceu na câmera e mostrou sua tatuagem na mão. Nunca viu ninguém com a tatuagem igual a dele. Bruno não lembra se confessou. Salvo engano André preferiu não falar do comparsa por medo, porém Bruno estava ao lado dele naquele momento (gravação audiovisual).

O Policial Civil, PAULO CÉSAR DE SOUZA, na fase policial, através do relatório de investigação, disse que no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 20h00m, dois indivíduos roubaram uma motocicleta na Rua Benjamim Constant e em seguida se dirigiram ao Auto posto Irmãos Gabriel, onde renderam um cliente e dois funcionários, com o uso de uma arma de fogo, e do estabelecimento subtraíram a quantia de R\$ 18.000,00. No dia 17 de agosto de 2021, a motocicleta foi localizada abandonada no município de Carlópolis-PR, fato que indicou que os autores do roubo poderiam ser de referida localidade. No mesmo dia a delegacia recebeu denúncia anônima que apontou como autores do roubo as pessoas de "Rodrigo Gardenol" e "Rafael Loureano", bem como informou que eles teriam uma arma alugada de "Harold Cairone" e "Zé Crock" e que teriam sido auxiliados por "Mateus Sutiã", "Kauã Bezerra" e "Alan Maximiano". O denunciante também informou que o capacete utilizado por um dos autores teria sio emprestado de uma pessoa de apelido "Ninão". Apesar da denúncia recebida, ao observarem as imagens colhidas pelo sistema de câmeras do auto posto, notaram que a altura dos indivíduos não condizia com a altura de "Rodrigo Gardenol" e "Rafael Loureano". Além da denúncia não havia qualquer outra firmação que apontasse par as pessoas citadas na denúncia. Na manhã do dia 23 de agosto de 2021, ocorreu um roubo semelhante ao no Auto Posto São Francisco, no qual os autores utilizavam vestimentas idênticas a que foi utilizada pelos autores do roubo ocorrido no Auto Posto Irmão Gabriel. Quando do roubo ocorrido em 23 de agosto de 2021, os autores ao fugirem roubaram uma caminhonete que estava no pátio do autor posto e rumaram sentido município de Carlópolis-PR. Tendo em vista a denúncia que apontavam "Rodrigo Gardenol" e "Rafael Loureano" como autores do primeiro roubo, naquela manhã se dirigiram a casa deles e então os encontraram nos imóveis, dando a impressão do que tinham acabado de acordar, fato este que os levou a descartar o envolvimento direto deles com os roubos. No dia 25 de agosto de 2021, por volta das 19h40m, após serem acionados, policiais militares realizaram diligências no município de Taguaí-SP e lá obtiveram êxito em recuperar a caminhonete roubada no dia 23 de agosto de 2021. A caminhonete estava em uma propriedade rural e quando da chegada dos policiais os indivíduos que estavam

próximos dela empreenderam fuga. Os policiais conseguiram abordar dois dos indivíduos os quais foram identificados como André Junior Felet e Bruno da Silva Miranda, ambos moradores do município de Cartópolis-PR. Segundo informações dos policiais militares, os indivíduos informara, que pegaram a caminhonete na cidade de Carlópolis e que teriam que trazê-la ao local para entregar a um tal de "Gordo", o qual por eles foi reconhecido como sendo Antônio Marcos da Costa. Diante dos fatos, a polícia militar apresentou os indivíduos ao plantão policial de Taquarituba-SP, onde a autoridade policial autuou Bruno e André por infração ao artigo 180 caput e 330 do CPB. No dia seguinte, tendo em vista que as características dos indivíduos se assemelhavam as características dos autores dos roubos, inclusive o indiciado André, possuía uma tatuagem na mão esquerda, a qual se assemelhava a tatuagem flagrada pelas câmeras de segurança em um dos roubadores no crime ocorrido no Auto Posto Irmãos Gabriel, realizaram diligências junto à Delegacia de Polícia de Taquarituba, onde foram ouvidas as vítimas do roubo e realizaram reconhecimento pessoal. Durante os reconhecimentos, as vítimas do roubo ocorrido no Auto Posto São Francisco (23/08/2021) reconheceram André e Bruno como sendo os autores do roubo. Com relação ao roubo do auto post Irmãos Gabriel, o representante Rodolfo prestou declarações, juntamente com Rafael Luis Garcia Sales e Luiz Aparecido de Oliveira, ocorrendo que Rafael e Luiz informaram que não tinham condições de reconhecer os autores, mas que André e Bruno possuíam características semelhantes as dos autores do roubo. Na ocasião também prestou declarações o senhor Aloísio Rui Neves, o qual reconheceu André como sendo o autor do roubo e apontou que ele se tratava do indivíduo que portava a arma de fogo que possuía uma tatuagem na mão esquerda e que foi quem retirou o dinheiro do caixa em que se encontrava naquela ocasião. Aloísio também reconheceu Bruno como sendo o indivíduo que subtraiu o malote do escritório. Após serem reconhecidos, os indiciados disseram que gostaria de